平南县月亮湾小区六期商业广场装饰工程“5•24”施工人员坠落死亡事故调查报告

2017-07-24 19:05 来源：平南县安全生产监督管理局 作者：平南县安全生产监督管理局

2017年5月24日中午12时左右，平南县平南镇视讯防盗器材经营部在平南县月亮湾小区六期商业广场C1楼外墙安装亮化灯饰过程中,一名工人墙距地约5.5米高处坠落地面，经送至平南县医院抢救无效，于当日中午13时许死亡。

接到事故报告后，平南县安监局石海斌副局长立即带领3名执法人员，会同县公安局、住建委、市政局和平南镇政府等相关单位的人员前往事行调查处置。事故发生后，县主要领导高度重视，县长蓝胜同志作出重要批示,要求相关单位部门迅速处理善后事宜，并认真分析，吸取教训，落实措施，避免类似事故再次发生。5月25日，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）的有经平南县人民政府授权，由县安监局牵头，成立由县安监局、县公安局、县监察局、县人社局、县住建委、县工商局、县市政局、县法制办、县总南镇政府等相关单位人员组成的平南县月亮湾小区六期商业广场装饰工程“5·24”施工人员坠落死亡事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请派员参与事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过对现场勘查、查阅相关资料、询问有关当事人等方式，调查取证析，查清了事故发生的经过、直接原因和间接原因，核实了人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人和责任单意见和防范整改措施，现将有关情况报告如下：

一、事故有关单位概况

（一）工程发包单位。广西平南县月亮湾房地产有限公司，成立于2005年1月20日,公司法定代表人:陈x，公司类型为有限责任公司，注册资金元，位于平南县平南镇乌江路月亮湾。该公司持有平南县工商局核发的《营业执照》，统一社会信用代码：91450821771700038X3，营业期限：营范围：房地产开发销售（建筑施工除外）、建筑材料销售、装修、水电安装、防盗智能服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开动。）该公司下设工程部、行政部和财务部，现有员工35人，其中管理人员10人，目前主要从事平南县月亮湾小区房地产开发销售。

2017年4月，根据平南县委、县政府关于县城区范围内所有高层建筑都需要景观亮化的工作部署，该公司把平南县月亮湾小区六期商业广场的高层建筑列入景观亮化工程，并将该工程发包给平南县平南镇视讯防盗器材经营部施工,双方签订有《六期商业广场装饰工程合同》，工程内容为外墙灯、轮廓灯、线管以及安装柱灯、园林灯等6个项目，承包方式为包工不包料，材料的采购由发包方负责，合同工期为2017年4月15日至2017日，工程造价约90万元，其中人工费约12万元。

（二）工程承包单位。平南县平南镇视讯防盗器材经营部，成立于2007年5月28日，是一家个体工商户，经营者为胡xx（男，37岁，住址：成镇，现住平南县），经营场所原租用平南县平南镇西山路151号经营，因租期已满,现搬至平南县月亮湾小区丽苑3座805号自住房经营。该经营南县工商局核发的个体工商户《营业执照》，注册号：450821600169609，经营范围：防盗器材零售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相准后方可开展经营活动。）目前该经营部有员工3人，主要从事防盗器材零售及售后服务。2017年4月，该经营部取得平南县月亮湾小区六期商业工程承包权后，即组织7名社会劳务人员进行施工，工程从2017年4月18日动工，至事故发生时，月亮湾六期商业广场新建五栋高层建筑的外墙洗廊灯已基本安装完毕。

据查，平南县平南镇视讯防盗器材经营部并未取得城市及道路照明工程专业承包资质，负责人胡xx也未取得相应执业资格，且无从事城市及道程的专业技术人员和技术装备,是一个不具备安全生产条件和管理能力的施工单位。该经营部在组织施工活动中，没有设置安全生产管理机构，没有安全生产管理人员，没有按规定建立健全安全生产责任制，没有制定安全生产规章制度和操作规程，没有对施工工人进行岗前安全培训和教育，没人员提供施工用具和安全防护用具。其7名从事高处作业和景观照明的施工人员（分别为袁xx、李xx、欧x、覃xx、袁xx、罗xx和陈xx），均没有取种作业操作证，仅有袁xx1人持有高处作业特种作业操作证，准操项目为高处安装、维护、拆除作业；另外李xx、欧x2人虽持有高处作业特种作业但准操项目为登高架设作业，不适用建筑物高处安装作业。

二、事故发生经过和后续处置情况

（一）事故发生经过及救援情况

2017年5月24日，平南县月亮湾小区六期商业广场装饰工程正常施工，上午7时30分左右，6名施工人员先在C1楼28层安装外墙轮廓灯管线，坐板式单人吊具从上而下悬挂作业。上午约10时左右，28楼灯管基本安装完毕，工人李xx和欧x乘电梯下到3楼准备继续安装外墙轮廓灯，其余人员做收尾工作。李xx和欧x在3楼大约做了30分钟，随后其他人员也陆续从28楼下到3楼施工。上午11时40分左右，李xx在3楼安装灯管完毕后，便上，沿着工作绳下滑到2楼准备安装灯管，当他到达2楼安装灯管位置时，工作绳突然被拉断，李xx从2楼距地约5.5米高处坠落地面，在旁边作业状，立即沿工作吊绳从3楼外墙下滑到地面，将趴在地上的李xx扶起，并用双手捂着伤者双耳，此时伤者还有意识，嘴角流血，其他工人闻讯也陆续下来帮忙施救，有人拨打电话通知“120”急救中心前来救援。约20分钟后，平南县中医院救护车赶到事故现场，迅速将伤者送往县中医院抢救，颅脑严重损伤，县中医院无相应抢救设备，又马上转送平南县人民医院抢救。12时15分到达县医院后，医生立刻对伤者进行全力抢救，抢救至13时医生宣布伤者抢救无效死亡。

（二）事故善后处理情况

事故发生后，平南县安监局于2017年5月25日向平南县平南镇视讯防盗器材经营部下达《现场处理措施决定书》（平安监管（事故）现决〔号），责令其暂停平南县月亮湾小区六期商业广场装饰工程施工并进行整顿，待有关部门验收合格后方可恢复施工；并责成发包方、承包方做好善死者家属工作。后经平南镇调解委员会调解，工程承包方平南县平南镇视讯防盗器材经营部，工程发包方广西平南县月亮湾房地产开发有限公司和达成了赔偿协议，善后事宜得到初步解决，未引发不良后果，维护了社会的稳定。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故人员伤亡情况

事故造成1人死亡，死者李xx，男, 1976年出生，住址：广西平南县思旺镇。

（二）事故直接经济损失

直接经济损失：52.1万元。

四、事故发生原因和事故性质

（一）事故发生原因

1.直接原因

施工人员李xx安全意识淡薄，违规使用坐板式单人吊具，在高处施工作业前没有认真检查悬挂工作绳，未按规定使用安全绳及佩戴安全帽，在中由于工作绳突然被拉断，导致了事故的发生。违章作业是造成这起事故发生的直接原因。

2.间接原因

（1）广西平南县月亮湾房地产有限公司在发包六期商业广场装饰工程过程中，没有严格审核承包单位资格，将工程违规发包给无相应资质、全生产条件的施工单位进行施工。

（2）平南县平南镇视讯防盗器材经营部未取得城市及道路照明工程专业承包资质，违规承包平南县月亮湾小区六期商业广场装饰工程，违规应高处作业特种作业操作证的劳务人员进行施工，并未向作业人员提供施工用具及安全防护用具，违规使用坐板式单人吊具，施工作业前未编制具方案，未对作业人员进行安全技术交底，未对施工使用的工作绳定期检查、保养，导致事故发生。

（二）事故性质

经调查取证和综合分析确认，平南县月亮湾小区六期商业广场装饰工程“5·24”施工人员坠落死亡事故是一起工程发包单位违规发包工程，施规承包工程，施工工人无证上岗，违章操作而造成的一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及对事故责任人的处理建议

（一）平南县平南镇视讯防盗器材经营部，主要从事防盗器材经营及售后服务，在未取得城市及道路照明工程专业承包资质和不具备安全下，违规组织未取得相应高处作业特种作业操作证的劳务人员进行施工，违规使用坐板式单人吊具，未对施工人员进行上岗前安全生产知识教育和按国家有关规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，在施工过程没有安排专人到现场监管，对施工人员未使用安全绳、佩戴安全作业行为未能及时发现和制止，导致“5·24”事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款、第二十二条第（六）

十五条第一款、第二十七条第一款以及《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016)第5·2·8款的有关规定，应负主要责任。建议由平南县安有关法律法规予以行政处罚。

（二）广西平南县月亮湾房地产有限公司，对承包平南县月亮湾小区商业广场装饰工程施工单位审查不严，将工程发包给不具备安全生产条件质的单位施工。未按规定与承包单位签订专门的安全生产管理协议，在承包合同中也未明确各自的安全生产管理职责。现场安全监督管理不到“5·24”事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十六条有关规定，应负次要责任。建议由平南县安监局依照有关法律法规处罚。

（三）平南县平南镇视讯防盗器材经营部负责人胡xx，没有认真履行安全生产监管职责，未建立本单位安全生产责任制，未组织制定本单位安章制度和操作规程，未督促、检查本单位的安全生产工作、未及时消除安全生产事故的隐患，导致发生“5·24”安全生产事故。以上行为违反了《共和国安全生产法》第十八条第（一）、（二）、（五）项的有关规定，应负事故领导责任。建议由平南县安监局依照有关法律法规对平南县平南盗器材经营部负责人胡xx予以行政处罚。

（四）工人李xx安全意识淡薄，违规使用坐板式单人吊具，在高处施工作业前没有认真检查悬挂工作绳，未按规定使用安全绳、佩戴安全帽，导致“5·24”事故发生。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十四条的有关规定，应负一定责任，鉴于李xx在该事故中已死亡，建究。

六、事故防范措施

（一）广西平南县月亮湾房地产有限公司要加强对发包工程的管理工作，严禁将工程发包给不具备安全生产条件或相应资质的单位或个人承包发包的建设工程要与施工单位签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责，安排专人到施工现场做好安全管理工作，防止事故发生。

（二）平南县平南镇视讯防盗器材经营部需具备安全生产条件和取得相关资质方可组织生产，在施工过程中，要建立健全安全生产责任制，制产规章制度和操作规程，配备专职或兼职安全生产管理人员，对本单位的安全状况进行经常性检查，及时排查生产安全事故隐患，要严格落实安施，监督、教育从业人员要正确佩戴和使用劳动防护用品，特种作业人员必须按照国家有关规定，经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格可上岗工作，要加强对从业人员的安全教育和培训工作，保证从业人员具备必要安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，杜业。

平南县月亮湾小区六期商业广场装饰工程

“5·24”施工人员坠落死亡事故调查组

2017年7月19日

政府网站找错

网站地图 联系方式

主办单位：平南县人民政府

桂公网安备 45082102000214　桂ICP备14005977号-1　网站标识码：4508210001